

1501110-27.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2225376/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26834756 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD

Data da Audiência:

14/10/2022

Réu Preso

Aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501110-27.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2225376/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26834756 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO VICENTE FERREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD

Data da Audiência:

14/10/2022

Réu Preso

Aos 14 de outubro de 2022, às 14 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu ALESSANDRO VICENTE FERREIRA, acompanhado do Defensor, Dr. Angelo Alves de Oliveira, bem como as testemunhas arroladas Fernando Neves dos Santos (GCM), Julio Gonçalves Machado

Queiroz (GCM), Maura da Silva Ferreira, Paola Kauana da Rocha, Ricardo Farfan e Getero Augusto de Campos. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 16h47min, na Rua Vicente de Paula Pinto, nº 356, Jardim Fundação Manoel Guedes, nesta cidade e comarca de Tatuí, nas imediações de instituição de ensino (escola de música) e em ocasião de calamidade pública, ALESSANDRO VICENTE FERREIRA, qualificado nestes autos, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em 14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 4,56 gramas, e 01 porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 0,02 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, ALESSANDRO comercializava drogas na via pública e, para tanto, trazia consigo algumas porções de cocaína e guardava e mantinha o restante em sua residência, todas acondicionadas em embalagens individuais e dispostas de modo a facilitar o comércio ilícito. No dia do ocorrido, guardas municipais efetuavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Fundação Manoel Guedes quando, no final da Rua Vicente de Paula Pinto, próximo ao acesso a um matagal, avistaram um grupo de pessoas, os quais saíram correndo assim que a viatura se aproximou. Os agentes públicos lograram êxito em abordar ALESSANDRO - já conhecido dos meios policiais - o qual trazia consigo, escondido dentro da meia, 02 porções de cocaína. Na ocasião, o denunciado confessou que possuía mais entorpecentes em sua residência, para onde os guardas municipais seguiram. No local, com autorização dos familiares de ALESSANDRO, foram realizadas buscas e, no quarto dele, dentro de uma cômoda, foi apreendida uma sacola plástica contendo mais 12 porções de cocaína (idênticas as que foram apreendidas anteriormente), além de 01 porção de "maconha" e a importância de R\$ 20,00. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 47/50. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 26/8. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 124/32. Esclarecimentos prestados pelo escrivão sobre divergências nas quantidades e pesos dos entorpecentes às fls. 134. Informação sobre o local dos fatos às fls. 63 e 104. Notificação às fls. 99. Defesa preliminar apresentada às fls. 101/3, oportunidade em que arrolou testemunhas. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 26/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 135/6). Citação às fls. 148. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A

audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 77, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Prosseguindo, nesta mesma sede, não observo qualquer irregularidade no ingresso dos guardas municipais na residência do acusado, ainda que autorização não houvesse do responsável pelo local, o que não é o caso, conforme se elucidou durante as oitivas dos agentes, nesse aspecto sem qualquer crédito as versões das informantes Maura e Paola, respectivamente mãe e companheira do Réu. A propósito, independente disso, ou seja, da autorização que havia, valor constitucional a ser respeitado, é a proteção do cidadão de bem contra o mundo do crime, a qual, efetivada pelos meios legítimos, protege uma série de direitos fundamentais, como vida, saúde, segurança, entre outros, e não é por outra razão que no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o legislador maior prevê o ingresso em residência, no caso de flagrante delito, independente de autorização judicial, e não é possível se imaginar que diante de situação da espécie, que se elucidou para custódia de porções de cocaína e maconha destinadas à venda, num cenário de crime permanente, os guardas tenham que suspender a diligência para postular pela autorização judicial, isso ainda que o averiguado não houvesse admitido a custódia de entorpecentes e seus familiares negado o acesso, o que, repito uma vez mais, não condiz com a realidade. Aliás, também não se estranha que agentes públicos municipais assim procedam logo que se deparam com um cenário dessa natureza, ainda que a instituição não seja naturalmente vocacionada a tal mister, pois, saúde e segurança públicas, repita-se, são valores a serem prestigiados, sempre. Nessa linha, colhe-se lição jurisprudencial do Egrégio Tribunal Bandeirante, nos termos do v. Acórdão proferido em sede de apelação manejada em face de sentença deste juízo, nos autos do feito 1500242-83.2021.8.26.0571, Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Tetsuzo Namba, D.J 26/07/2021, bem como do Colendo STJ, conforme v. Decisão havida nos autos do HC 618.867, Relator Ministro Ribeiro Dantas, D.J 15/10/2020, na qual, a despeito de concedida parcialmente a ordem, para efeitos distintos, restou, na cátedra do julgador, referendada a prisão em flagrante efetivada por guardas municipais deste município, com vulneração de domicílio. Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte, com afastamento da causa de aumento relativa à proximidade de estabelecimentos com as características previstas no art. 40, III, da Lei de Drogas, conforme admitido pelo próprio titular da ação penal em sede de alegações finais, afinal, não se comprovou mesmo justificativa para essa incidência, mesmo porque, independente do funcionamento da tal escola de música, questão debatida durante as oitivas, a distância entre ela o local dos fatos é superior aquela utilizada pelo Juízo como parâmetro para tal incidência, de duzentos metros (vide mapa às fls. 63), e a isonomia e segurança jurídicas devem ser respeitadas. Com essa ressalva, autoria e materialidade de um crime de tráfico restaram suficientemente estabelecidas nos autos. Isso porque, nas palavras dos GCMs Fernando e Júlio Gonçalves (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuíam para inventar denúncia com vistas a prejudicar inocente), depreende-se que durante patrulhamento de rotina em região na qual o tráfico grassa, visualizaram várias pessoas que correram na área verde, vindo Alessandro, conhecido dos meios por suposta traficância, na direção deles, com o qual, revistado, encontradas na meia 2 porções de cocaína. Pelo abordado admitida a custódia de mais drogas na residência, porém, para uso, as diligências para lá se estenderam e, após atendidos por familiares, notadamente mãe e companheira do averiguado, ali os agentes recolheram outras 12 porções de cocaína e 1 porção de maconha, R\$20,00 e dois celulares. Por oportuno, a potencialidade dos entorpecentes encontra-se aferida no laudo de fls. 124/32, assim discriminada: 14 porções de cocaína, com 10,49 gramas líquidos e 1 porção de maconha, com 7,01 gramas líquidos. Interrogado, Alessandro

negou a custódia de qualquer porção de entorpecente, seja na via pública seja na residência, dizendo que os guardas o perseguem porque "anda de cabeça erguida". Sem qualquer crédito a versão do acusado. Nada há nos autos a indicar que agentes da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar um inocente, forjando porções de variadas drogas, tanto na via pública quanto na residência e o caminho escolhido pelo Réu, de negar a custódia de qualquer entorpecente, deixa inabalável a conclusão pela finalidade mercantil, se é que ela já não fosse evidente pelo contexto, afinal, quando visualizado, o Réu, conhecido dos guardas pelas suspeitas de envolvimento com a traficância, tentou correr sem sucesso e trazia consigo, escondidas na meia, 2 porções de cocaína, a mesma droga que também mantinha na residência, em mais de uma dezena de unidades (afora a de maconha, de peso não desprezível, 7,01 gramas líquidos), modus operandi típico desse tipo de atividade, de reservar o estoque na casa, de molde a minimizar os riscos de um flagrante. Ademais, sequer de usuário se trata. Saliente-se que as informantes (Maura e Paola, mãe e companheira respectivamente), embarcando na versão evasiva do interrogado, a respeito da abusividade da diligência, o fizeram sem crédito algum, também nada trazendo de relevante a testemunha Ricardo, vizinho distante, conforme se acompanhou na tela compartilhada durante a sua oitiva, e que de longe viu apenas os guardas empurrando o portão de entrada, o que pode até ter ocorrido na breve conversa que tiveram com os familiares, mas não da forma truculenta como alegam as informantes. Outrossim, pouco importa se o Réu negociou sucata com a testemunha Getero, o que nada tem a ver e muito menos exclui o tráfico de drogas. Por oportuno, também de nenhum relevo o fato de eventualmente o acusado não aparentar ser traficante perante os subscritores de fls. 181/3. Numerário e celulares apreendidos no contexto, naturalmente vinculados à traficância, devem ter as suas perdas decretadas. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, de tráfico, afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a despeito de não expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, ela era variada e integrada pela danosa cocaína, mais de dez gramas líquidos, o que acentua o desvalor e, além disso, denotando inadequação da personalidade, o sentenciado acusou agentes da lei do cometimento de um crime de forja de flagrante de tráfico, sugerindo que eles inseriram variadas drogas no cenário da diligência (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura – refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, D.J. 24/04/2019), anotado o ordenamento admite a mentira em favor próprio, mas não a acusação de servidores do cometimento de crime. Por essas razões, elevo moderadamente a pena-base, em 1/10, fixando-a em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presentes as agravantes do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação) e da reincidência, essa específica (certidão às fls. 35/6), e em virtude delas elevo em 1/3 a pena retro, atingindo 07 anos e 04 meses de reclusão e

733 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente faz do tráfico o seu meio de vida, já que, além das suspeitas dos guardas hoje ouvidos, é reincidente específico, o que por si só veda a concessão da benesse. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico, não emendado pelos esforços pretéritos. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce a reincidência específica, por si só obstadora. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, CONDENAR ALESSANDRO VICENTE FERREIRA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 733 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substanciosa condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo reincidente específico, doravante condenado ao cumprimento de pena de mais de sete anos de privação de liberdade, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, anotado que a questão da custódia cautelar passou sob o crivo da Superior Instância, mantendo-se incólume, conforme v. Acórdão de fls. 159/69 e respectivo extrato do andamento processual às fls. 170/1. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA